產業移工多還是社福移工多？

**勞工局王局長鑫基：**

社會移工多，產業移工有 4 萬 8,000 人，社會移工有 1 萬 4,000 人。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

然後社福移工多？怎麼和我的觀念不太一樣。

**勞工局王局長鑫基：**

產業移工多，說顛倒了抱歉。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

產業和社福中哪個國籍的移工較多？

**勞工局王局長鑫基：**

目前產業的部分以越南較多，社福是印尼較多。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

社福有印尼移工 1 萬 668 人，產業越南移工有 2 萬 1,000 人。

**勞工局王局長鑫基：**

對。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

這個圖不是與貴局有關，但貴局可能會做一樣的事，您剛有講到我們針對外籍移工會做宣導，不管是政令宣導或過去疫情期間有所謂的防疫宣導，甚至包含為避免其誤觸法網，他可能不知道關於移工的規定發生失聯移工狀況，所以我們會做宣導，但你們宣導時機及宣導方式必須特別注意。這是臺南市另一個單位在不久前印尼開齋節時做的宣導，首先是宣導的方式及使用的語文，它是針對新住民部分，已經取得臺灣國籍者，也許他真的會使用華語、看得懂中文，可是你想很快速的把想告訴別人的訊息讓人理解，還是得使用他們能接受的語文，結果他們大量的使用華語。這件事我們可以引以為戒，勞工局若要進行相關宣導時要注意這件事—語言的使用，這是第一點。第二是使用的方法，當天是印尼開齋節，開齋節是來自於伊斯蘭教，結果當天為了宣導的樂趣所以教大家 DIY 用紙來做御守，日本的護身符，那是來自於神道教，你在一個伊斯蘭教的場合教人家做日本神道教的東西，這會不會怪怪的。也就是說第一你沒有尊重別人的語文，第二沒有尊重別人的信仰，第三你可能也沒尊重別人的文化，如果要在人家節慶日中宣傳，你可以告訴他們臺灣的節慶可以注意什麼，看到臺灣廟會活動時要小心什麼，不要被人家騙或幫人家捲菸什麼的黑工，你要在適合的場合來做，這塊臺南市政府一定要注意，在面對與我們不同文化的族群時，使用的方式、工具及語言都要特別注意，局長，可以做到嗎？

**勞工局王局長鑫基：**

好，感謝議員的提醒。

**Ingay Tali 穎艾達利議員：**

好不好？謝謝。

**勞工局王局長鑫基：**

謝謝。

**主席：(許議員至椿)**

謝謝穎艾達利議員及陳怡珍議員的發言，繼續請盧崑福議員發言。

**盧議員崑福：**

局長，南區的發展都被一些老舊住宅綁住，像金華路、新建路的國宅屋齡都有 40、50 年了，都是五樓沒有電梯的，路邊連要停車都沒辦法，所以生活機能讓很多民眾都無法接受，政府單位該如何把南區發展好，是否能以主導的方式建議這些住戶以都更方式來改變現況？你聽得懂我的意思嗎？

**都市發展局徐局長中強：**

我聽得懂。

**盧議員崑福：**

那裡的房子都 40、50 年了，都老舊了，說實在的住在那裡的民眾大家經濟狀況都不是很好，比較沒辦法去購買一戶 1,000 萬、2,000 萬的房子，若要改變整個南區舊部落的市容一定得將這些國宅重新規劃，你覺得如何？

**都市發展局徐局長中強：**

好，我們來努力看看。

**盧議員崑福：**

你努力看看，金華路市場這裡。

**都市發展局徐局長中強：**

我知道。

**盧議員崑福：**

還有很多，包括中華南路等地，都是五樓的老舊建築。

**都市發展局徐局長中強：**

對，都很舊了。

**盧議員崑福：**

你推動看看，看民眾有無意願都更，若這件案子做得起來你真的很不得了，局長，我真的對你很有信心

**都市發展局徐局長中強：**

好，我來努力看看。

**盧議員崑福：**

很多鄉親知道你過去在許添財任內做了很多事，所以你回鍋擔任都發局局長大家都對你很有信心，所以請你朝著這方向走做做看。營建署目前在喜樹灣里的這塊重劃土地很大片，營建署的土地都在興建社會住宅，在重劃之前趕快規劃，邊規劃邊興建，到他們重劃好時我們也剛興建好，這也是黃偉哲的政績，同時同步。

**都市發展局徐局長中強：**

有，我們現在正努力推動中。

**盧議員崑福：**

現在他們在重劃，那裡的重劃很簡單，也不用填土只要畫一畫，鋪泊油、設置路燈、水溝等，等線畫好後你們就能馬上興建了，是不是？這可以同時作業，一氣呵成，這樣好嗎？

**都市發展局徐局長中強：**

我們來努力看看。

**盧議員崑福：**

好，謝謝。

**主席：(許議員至椿)**

感謝盧崑福議員的發言，繼續請黃麗招議員發言。

**黃議員麗招：**

謝謝主席。徐局長，我延續早上的問題，我早上提到公共設施用地都更的問題，原本你們回復今年中央審核的期程好像是七月份，那七月份是否會來不及？會這樣嗎？

**都市發展局徐局長中強：**

還在努力中，現在中央審議的速度沒辦法提升是因為太多案子了。

**黃議員麗招：**

你早上向我回復是六、七個區還是六、七處？

**都市發展局徐局長中強：**

今年底我們臺南市報上去 39 個都市計畫區大概會有六、七個可以完成審議，目前已經有二個完成審議。

**黃議員麗招：**

完成審議的部分是哪個？

**都市發展局徐局長中強：**

目前完成審議的是曾文水庫特定區，還有一個是烏山頭特定區，因為這兩區較簡單，它變更的內容很單純所以較快。

**黃議員麗招：**

其實這些地方都被編列四、五十年，早上我們好多議員也在反應這件事，所以大家都很關心案子到什麼時候能夠完成，在此也麻煩局長能儘量多多關心這部分，我也曾向地政局局長說過，也希望最慢在今年年底前完成。我再繼續請問社會住宅的議題，我們安南區史博館這裡可能未來會興建 1,000 多戶，現在目前的進度到底為何？

**都市發展局徐局長中強：**

現在還在規劃中。

**黃議員麗招：**

土地需要變更嗎？局長先請坐，請科長說明。

**綜合企劃及審議科呂科長國隆：**

向議員報告，這個案子的都計變更內政部已經審過了，我們預計在六、七月左右發布實施。

**黃議員麗招：**

我請問一下，對象是誰？這要問誰？

**都市發展局徐局長中強：**

這我來回應，因為這是國都中心要興建的，所以會依中央的規劃來訂定，一般來說各條件會有不同比例來招租，詳細的…因為國都中心在臺南還沒有…

**黃議員麗招：**

這樣子地方沒有職權？

**都市發展局徐局長中強：**

有，我們會參與，他會問我們的建議，而我們會提供建議。

**黃議員麗招：**

這樣子也是未知數，也是未來式。

**都市發展局徐局長中強：**

對。

**主席：(許議員至椿)**

感謝黃麗招議員，請李宗翰議員發言。

**李議員宗翰：**

我先請教都發局，局長，畫面上的圖你應該不知道在哪裡，在東山，我想先與你分享一下，現在東山區公所正在規劃東山的休憩園區，休憩園區的規劃要件通常是以道路或整個區域來規劃，就我所以現在會以 175 來做範圍，它會延伸出去，但會卡到農 3 及國保 1 的範圍，我們也去查過國寶 1 是維護自然環境狀態並限制其他使用，農業發展地區看起來就可以做很多範圍，這對於整個軸狀發展其實會有很大限制，局長你的看法？

**都市發展局徐局長中強：**

先向李議員報告，這部分我們在今年六月底要送審的第三階段國土計畫，其實就是要訂定所謂分區管制內容，這部分若有特殊需要其實在全國國土計畫中有賦予地方彈性，針對特殊個案訂定特殊圖管，到時候公所有完整的計畫出來後我們可以在三階時配合他們來訂定一些特殊圖管，讓產業發展計畫、觀光遊憩發展帶配合特圖管規定來做開發使用。

**李議員宗翰：**

謝謝局長，您解釋得非常清楚。我再次向您確認，是今年六月時臺灣各縣市來推動第三階段的分區圖管？

**都市發展局徐局長中強：**

目前我知道有些縣市停擺了，臺南市依市長指示我們與地政局合作在六月底、七月初開始進行審議。

**李議員宗翰：**

所以六月算快，其他縣市只會更慢，看起來是這樣子。

**都市發展局徐局長中強：**

算正常。

**李議員宗翰：**

沒關係我繼續往下推，我原本想問施行細則出來了嗎？顯然還沒有出來，因為你剛講六月才要討論，但國保 1 被劃進去後各項農業原本可以使用的餐廳、民宿、加工廠等原本可以正常農地使用的產業可能都不能做，我們期待你在剛才所提的六月施行細則中嚴加討論。在更進一步建議中央延後編定，因為施行細則還沒出來前你就定好了，到時候民眾不了解細節，卻發現土地被編為國保 1，國保 1 是什麼他根本不知道，所以我想議局長，除了六月我們提出一個版本外，我們都發局也能向中央反應將整個計畫期程往後延，思考清楚，細節都想好時再來處理這些工作，局長，你的看法？

**都市發展局徐局長中強：**

我們目前得到的訊息是中央已經有在延後全面實施國土計畫，這部分也感謝議員關心，我們會把這些意見向中央反應。

**李議員宗翰：**

是，我收到的訊息也是這樣，但沒看到公文都不算數，所以麻煩到時候請你們行文

上去，他們就會有正式答覆，但麻煩把副本給我們，讓我們了解相關情形好嗎？

**都市發展局徐局長中強：**

好，我們會來處理。

**李議員宗翰：**

謝謝局長。接下來繼續往下推，臺南新營長勝營區推動社宅興建，年輕租屋族受惠，下一篇新聞是某某議員參選人反對社會住宅，局長我想知道你的看法？

**都市發展局徐局長中強：**

我覺得大家的反對有些爭議，因為這是國都中心選的地，我們有參與，我們還是會支持，至於地方上的爭議會想辦法協助國都中心做協商。

**李議員宗翰：**

是，照剛才你的回答聽來你是打算繼續做，不過到時候若推動不順利，別的議員覺得那裡不好不要在那裡興建不然要抗爭，像原本要在新營某個很熱鬧的地點興建時過程並不順利，我推薦你後壁、白河、東山、柳營、鹽水等很多地方都歡迎你來興建社會住宅，大家也很希望年青朋友可以到此居住、生活及工作，當初的寵物公園就是這樣爭取出來的，別的地方質疑、不歡迎所以最後在新營設置，最後大家都在爭取了，社會住宅應該也要用一樣的概念，我們興建好、表現好之後大家就開始爭取這項建設了，就不會在那裡有會影響房價等其他看法，局長你有何看法？

**都市發展局徐局長中強：**

感謝議員，我們已經在重新評估其他適當地點，而且是我們臺南市政府主動的…

**主席：(許議員至椿)**

感謝李宗翰議員，繼續請李中岑議員及蔡育輝議員共用時間 8 分鐘，蔡育輝議員先發言。

**蔡議員育輝：**

處長，當初訂定自治條例時你有參加嗎？

**職安健康處李處長炫昌：**

報告，沒有。

**蔡議員育輝：**

局長，你有參加嗎？

**勞工局王局長鑫基：**

自治條例的訂定？

**蔡議員育輝：**

對，當初你們與別的局處爭議時，市長請勞工局做主辦機關，議會妥協讓你們自己訂定條例，有沒有這回事？

**勞工局王局長鑫基：**

因為議員建議要訂定自治條例並行文市政府，市政府當時就…

**蔡議員育輝：**

既然議會已經通過條例，這些外送平台的外送員最重視的是什麼？座談會時你覺得他們最重視的是什麼？砍單、砍價格，讓他們收入不固定、生活陷入困苦，座談會你有去吧？

**勞工局王局長鑫基：**

有，當然座談會我有參與。

**蔡議員育輝：**

當初我推這個案子是因為我看到這些外送平台外送員發生車禍，這是我遇到的案子，別的案子我不知道，因該名外送員的保險是自己買的，所以保額不高，車禍後無法解決問題。這是時代潮流所需，你們訂定條例並開罰平台業者，他們卻還申復，至今有沒有收到半毛罰款？你們開 12 萬的罰單有收到半毛錢嗎？

**勞工局王局長鑫基：**

現在二案申復未成要罰，另二案還在申復中。

**蔡議員育輝：**

你收到幾萬元？

**勞工局王局長鑫基：**

申復是法律上一定要讓他們申復，我不能阻擋他們申復。

**蔡議員育輝：**

我知道，局長，我問你們開罰後收到了幾萬元？開罰 12 萬收到幾萬？

**勞工局王局長鑫基：**

我沒有收到幾萬，那是公家的錢，我沒有收到。

**蔡議員育輝：**

不是，我們開罰後他們繳了多少錢？

**職安健康處李處長炫昌：**

繳了二張。

**蔡議員育輝：**

繳二張？那你們的報告中怎麼寫他們還在陳述意見。

**職安健康處李處長炫昌：**

這二天有判決下來一張，所以…一張是有繳。

**蔡議員育輝：**

今天開會我昨天才向你要資料而已，你為什麼不說已繳二張，還寫說他們在陳述意見讓我們誤解他們沒繳，繳二張了，好了，不要再爭議了。

**職安健康處李處長炫昌：**

陳述意見是另一階段，我們是訴願。

**蔡議員育輝：**

處長，繳二張，你知道這些跨國企業抽三成一天賺幾千萬，隨便砍單、砍價格是公聽會上這些外送員最不滿之處，我最不滿意的則是你們自己通過的條例針對沒有保險一事卻不開罰。我早上為什麼會說你們的做法我無法接受，你知道業者一天賺幾千萬，你知道嗎？處長，你知道嗎？

**勞工局王局長鑫基：**

議員，其實他們賺多少錢我們沒辦法知道，我沒辦法得知。

**蔡議員育輝：**

好，你聽我說，因為這平台是世界性的設計，系統都是一樣的，抽三成，全國都抽三成，自治條例從 111 年 9 月通過至今你們針對這二間跨國企業只開罰二張，都是 3 萬元，保險一樣沒保，我要問你們如何改善此問題？

**勞工局王局長鑫基：**

我們要裁罰也要有依據，我們很努力在查，我們現在已經查了 511 梯次，我們要開罰也是要有依據，有依據我們就開罰。

**蔡議員育輝：**

局長，公聽會你有聽到吧，他們自己說他們沒有保險，不是我說的。

**勞工局王局長鑫基：**

但我已經問了，有啊。你說的…

**蔡議員育輝：**

局長，我們依法行政，保險是這些外送員自己保的，不是公司幫他們保的。

**勞工局王局長鑫基：**

他們說的是這樣，但我們去查…

**蔡議員育輝：**

不然你叫我去調查，我和你一起去調查，有沒有保拿保單就知道了。

**勞工局王局長鑫基：**

若要罰就請勞工來，我們帶著他與公司核對就能對起來，該罰就罰他。

**蔡議員育輝：**

來，我和你們去調查好不好？有沒有保險保單拿出來看馬上知道，你們在調查這麼笨拙？

**勞工局王局長鑫基：**

他們也有把保單給我們。

**蔡議員育輝：**

但有沒有照這樣保？這是你們自己訂的。

**勞工局王局長鑫基：**

我知道，我們去查起來他們沒有沒投保的，不然你把勞工姓名給我，我們詢問他是哪間公司，我們馬上對照保單，為什麼保單上有資料但勞工不知道。

**蔡議員育輝：**

不然我和你到路邊找外送員詢問。

**勞工局王局長鑫基：**

我也曾像議員您說的那樣，在路邊紅綠燈時停下來問，他說沒有，我說…

**蔡議員育輝：**

局長，你不開就是不開，電視轉播出去後這些外送平台業者會看不起你們，你們有法律依據卻不做，可以去問卻不問。讓中岑議員先說一下，我再說。

**李議員中岑：**

局長，我們的立場都很簡單，既然外國平台與我們合作，我們也訂定了法規，我們不能剝奪其權利但該處理的他們要處理，你剛也說到你路邊遇到外送員也說沒有。

**勞工局王局長鑫基：**

他說沒有，我問他說有，他自己保第三責任險，那是機車騎士自己保的，之後他說他不知道，我叫他回去問公司有沒有保。

**李議員中岑：**

我們既然訂定了法規就要按規定辦理。

**勞工局王局長鑫基：**

對，有依據我們絕對罰。

**李議員中岑：**

另一部分是我們既然開罰了，因為現在還在訴訟，這是他們的權益，該交給我們的罰款本來就要交，這是我們要堅持的立場。

**勞工局王局長鑫基：**

對，有。

**李議員中岑：**

不要說讓他們訴訟完又拖延時間，這樣一而再，再而三這樣下去也不是辦法。

**勞工局王局長鑫基：**

他們如果沒有繳罰款變成我們的呆帳，我們要去追。

**李議員中岑：**

你要去追究。

**勞工局王局長鑫基：**

會。

**李議員中岑：**

現在我們的立場很簡單，既然我們訂定了規定和標準我們就必須按這樣的規定去進行，好不好？

**勞工局王局長鑫基：**

包括蔡議員建議不能每次都罰 3 萬，要有級距。

**李議員中岑：**

對，像我們有 3 萬、5 萬慢慢增加的罰則。

**勞工局王局長鑫基：**

所以我們也訂定了第一次罰多少，第二次罰多少，都已經公布了，蔡議員的建議我覺得很合理，不然他們賺那麼多錢也不怕我們罰。

**李議員中岑：**

對，就是要一直累積起來。局長，我知道，謝謝。昨天我們看到很不幸的工安問題，我們臺南市現在也有很多建案在進行，針對工安問題我覺得我們一定要事先去檢查，不要等到憾事發生後再到現場檢查都已經來不及了。

**勞工局王局長鑫基：**

有，我們會再加強。

**李議員中岑：**

對，在這部分一定要加強。

**勞工局王局長鑫基：**

本來工地的部分我們就要做走動式管理，包括勞動部每個月的重大檢查都有，這次事件發生後我們會針對這類工程更加強。

**李議員中岑：**

對，已經有這樣的公安事件發生且造成人員身亡，而臺南剛好在起步狀況建案很多，我們一定要重視公安問題，好不好？

**勞工局王局長鑫基：**

好，感謝議員的叮嚀。

**李議員中岑：**

謝謝。

**主席：(許議員至椿)**

感謝李中岑議員及蔡育輝議員的聯合發言，繼續請李啓維議員發言。

**李議員啓維：**

謝謝主席。都發局徐局長，今年市府有加碼補助房貸 6 萬，有吧？

**都市發展局徐局長中強：**

是。

**李議員啓維：**

預計六月開始申請。

**都市發展局徐局長中強：**

沒有，加碼部分是跟著中央在八月開始，八月至十月。

**李議員啓維：**

八月才開申請，那六月是申請什麼？

**都市發展局徐局長中強：**

我們是跟著中央的房貸利息補貼。

**李議員啓維：**

也是向市府提出申請嗎？

**都市發展局徐局長中強：**

對。

**李議員啓維：**

所以八月開始申請。

**都市發展局徐局長中強：**

都是我們市府受理。

**李議員啓維：**

所以這也是一個問題，我希望能加強宣導及受理流程讓民眾了解。

**都市發展局徐局長中強：**

好，我們再來加強。

**李議員啓維：**

審核的進度也要如期完成，減輕民眾房貸負擔，這也是我們的優惠政策，這部分要多加宣導一下。

**都市發展局徐局長中強：**

好。

**李議員啓維：**

王局長，現在要說移工，請問移工部分我們有受理什麼問題嗎？最近我接到一件陳情，這位移工原本不要做了，一位老闆僱用他後產生很多問題，亂投訴老闆，例如說叫他去清理雞舍、鴨舍，但老闆就沒有雞舍、鴨舍，造成很大的困擾，勞動部也來稽查且還得到新營去做說明，後來了解之後才發現移工自己身為移工卻也在做移工仲介，這樣的情形…

**勞工局王局長鑫基：**

這是不合法的。

**李議員啓維：**

但我們臺灣勞力市場很仰賴這些移工，只是有時候會發生一些問題，像這樣的案例我們該如何協助處理？那位老闆也很直接地說一名移工就搞得他很難過了，他也是好意給予工作機會。

**勞工局王局長鑫基：**

移工的爭議就如剛才議員所說的，但爭議出來後我們會針對事實去釐清。

**李議員啓維：**

是哪個單位？

**勞工局王局長鑫基：**

惠雯科長。如果就如您所說的，老闆就沒有雞舍要怎麼叫移工去清理，這樣事實就很清楚可以釐清了，爭議就能解決了。

**李議員啓維：**

好，我會後再提供資料，再麻煩你們協助一下。

**勞工局王局長鑫基：**

好，私底下提供給我，我們能夠協助的就協助，好嗎？

**李議員啓維：**

局長，剛才也有同仁關心到昨天的公安意外事件，我看市長也有要求你們針對工地加強巡查。

**勞工局王局長鑫基：**

對。

**李議員啓維：**

但就我了解，有些建商的建案，像昨天發生意外的是興富發，興富發目前在臺南市有幾個案場？

**勞工局王局長鑫基：**

它現在執行的有二個案。

**李議員啓維：**

都在何處？

**勞工局王局長鑫基：**

一處在安南區，一處在安平。

**李議員啓維：**

一處在安平？

**勞工局王局長鑫基：**

對。

**李議員啓維：**

我建議我們的稽查要落實，重視員工教育訓練及管理。

**勞工局王局長鑫基：**

好，這沒問題。

**李議員啓維：**